N'ARTE · DOCUMENTO 02

Condizioni di abbonamento per gli artisti

Piani Free, Pro e Max: cosa includono, quanto costano, come si rinnovano, si disdicono e si recedono.

Documento	Condizioni di abbonamento per gli artisti
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-abbonamento (link anche da /prezzi e dal checkout)
Destinatari	Artisti che sottoscrivono un Piano a pagamento o ricevono un Piano omaggio

NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ UN DOCUMENTO SEPARATO

È l'unico contratto a titolo oneroso della Piattaforma e il solo punto in cui N'arte incassa denaro. Molti Artisti emergenti non hanno partita IVA e sono quindi Consumatori: si applicano le norme sui contratti a distanza (artt. 45–67 Cod. consumo) e sui servizi digitali (artt. 135-octies ss.). Gli Artisti con partita IVA sono Professionisti, e per loro può rilevare il Reg. UE 2019/1150 (P2B). Il testo è scritto per funzionare in entrambi i casi e indica dove la disciplina diverge.

1. Oggetto

1.1 Le presenti Condizioni disciplinano l'Abbonamento, cioè il servizio a pagamento con cui l'Artista ottiene funzioni, limiti di pubblicazione e visibilità superiori sulla Piattaforma. Integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), di cui adottano le definizioni.

1.2 L'Abbonamento è riferito all'**account** dell'Artista: tutti i Profili artista creati con lo stesso account beneficiano del Piano sottoscritto.

1.3 L'Abbonamento riguarda esclusivamente i servizi di N'arte. **Non dà diritto ad alcun ingaggio**, non garantisce Richieste di booking né un volume minimo di contatti o di compensi, e non rende N'arte agente o rappresentante dell'Artista.

2. I Piani

2.1 Sono disponibili tre Piani: **Free**, gratuito e senza scadenza; **Pro** e **Max**, a pagamento, con fatturazione mensile o annuale. Il contenuto di ciascun Piano è riportato nell'**Allegato A** ed è pubblicato, sempre aggiornato, nella pagina /prezzi.

2.2 Prezzi di listino alla data di questa versione:

Piano	Mensile	Annuale
Free	0,00 €	—
Pro	9,99 €	49,99 €
Max	49,99 €	499,99 €

2.3 I prezzi sono indicati in euro e sono **finali**: N'arte opera in regime forfettario e i corrispettivi sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014 **[dicitura da confermare con il commercialista]**. Non sono previsti costi aggiuntivi di attivazione o di disattivazione. Il prezzo applicato è quello mostrato nella pagina di pagamento al momento della sottoscrizione.

2.4 Non è prevista una prova gratuita dei Piani a pagamento.

> **NOTA PER IL LEGALE — REGIME FORFETTARIO E FATTURAZIONE**
> Il cliente è in regime forfettario: nessuna IVA sui corrispettivi, e il prezzo al Consumatore resta «tutto compreso» (art. 49, c. 1, lett. e Cod. consumo). Restano da organizzare con il commercialista: l'emissione della **fattura elettronica via SdI** per ogni incasso, obbligatoria anche per i forfettari e anche verso i privati; l'imposta di **bollo di 2 €** sulle fatture di importo superiore a 77,47 €, che interessa il Max annuale, e chi la sostiene. Il checkout raccoglierà nome, indirizzo e, per chi ha partita IVA, il numero di partita IVA, così da avere i dati necessari alla fattura. Un'esportazione mensile degli incassi è prevista nel pannello di amministrazione.

3. Sottoscrizione

3.1 L'Artista sottoscrive un Piano dalla propria area riservata, pagina **Abbonamento**, scegliendo Piano e periodicità. Il pagamento avviene sulla pagina sicura di Stripe Payments Europe Ltd., che tratta i dati della carta in qualità di fornitore del servizio di pagamento: N'arte non riceve né conserva i dati completi della carta.

3.2 Prima del pagamento l'Artista visualizza il riepilogo di Piano, prezzo, periodicità e rinnovo automatico. Seleziona quindi:

- la casella di accettazione delle presenti Condizioni;
- se è un Consumatore, la casella con cui **chiede che il servizio inizi subito**, prima della fine del periodo di recesso, e prende atto delle conseguenze indicate all'art. 7.

Il pulsante di pagamento reca la dicitura «Abbonati con obbligo di pagamento» o un'altra formula equivalente e inequivocabile (art. 51, c. 2 Cod. consumo).

3.3 Il contratto si conclude quando Stripe conferma il pagamento. N'arte invia all'indirizzo email dell'account una **conferma su supporto durevole**, con il riepilogo del Piano, il prezzo, la data di rinnovo, il testo delle presenti Condizioni (o il link alla versione accettata, con allegato PDF) e, per il Consumatore, il modulo di recesso dell'Allegato B.

> **NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO**
> Oggi il checkout non ha la casella di accettazione né quella di esecuzione immediata, e N'arte non invia email di conferma: i modelli esistono ma non sono collegati, e l'utente riceve solo la ricevuta di Stripe. Senza richiesta espressa di esecuzione immediata, il Consumatore che recede non deve nulla per il periodo goduto (art. 57, c. 3 Cod. consumo). Senza conferma su supporto durevole il termine di recesso si allunga fino a 12 mesi (art. 53). Entrambi i punti sono nella nota 00, §5.

4. Pagamento e documenti fiscali

4.1 Il prezzo è addebitato in anticipo per l'intero periodo (mese o anno), alla sottoscrizione e a ogni rinnovo, sul metodo di pagamento registrato in Stripe.

4.2 Le ricevute di pagamento sono disponibili nel portale di gestione dell'Abbonamento, raggiungibile dalla pagina Abbonamento. La fattura elettronica è emessa da N'arte e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio; il Consumatore ne riceve copia via email **[modalità da definire con il commercialista]**.

4.3 Codici promozionali. N'arte può offrire codici sconto validi alle condizioni indicate al momento dell'offerta (durata, Piani ammessi, scadenza). Salvo diversa indicazione, lo sconto vale solo per il primo periodo e i rinnovi successivi sono addebitati al prezzo di listino, di cui l'Artista è informato prima della sottoscrizione.

5. Durata e rinnovo automatico

5.1 L'Abbonamento ha la durata del periodo scelto (un mese o un anno) e **si rinnova automaticamente** per un periodo di pari durata, al prezzo in vigore, salvo disdetta.

5.2 Per l'Abbonamento annuale, N'arte invia un **promemoria via email almeno 30 giorni prima del rinnovo**, indicando data, importo e come disdire.

6. Disdetta

6.1 L'Artista può disdire l'Abbonamento **in qualunque momento, senza penali e senza motivazione**: dalla pagina Abbonamento, dal portale di gestione Stripe, oppure con una comunicazione ai recapiti del doc. 01, art. 1.2.

6.2 La disdetta blocca il rinnovo. Il Piano resta attivo fino alla fine del periodo già pagato, poi l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11. Non sono previsti rimborsi per il periodo in corso, salvo nei casi di recesso del Consumatore (art. 7), di rimedio per la segnalazione Max (art. 9.6), di modifica delle funzioni (art. 12.2), di cessazione per iniziativa di N'arte (art. 14.2) e di chiusura della Piattaforma (doc. 01, art. 16.4).

6.3 Chiusura dell'account. La richiesta di cancellazione dell'account (doc. 01, art. 16.1) non equivale a disdetta. L'Artista deve disdire l'Abbonamento prima di cancellare l'account.

> **NOTA PER IL LEGALE**
>
> **Pulsante di recesso.** La Direttiva (UE) 2023/2673 impone, per i contratti a distanza conclusi tramite interfaccia online, una «funzione di recesso» ben visibile (dicitura del tipo «recedi dal contratto qui»). Si applica dal 19 giugno 2026: verificare lo stato del recepimento italiano e se la funzione debba coprire anche la disdetta degli abbonamenti.
>
> **Proposta di prodotto.** Anziché affidarsi alla sola istruzione dell'art. 6.3, alla conferma della cancellazione dell'account la disdetta dell'Abbonamento dovrebbe essere automatica.

7. Diritto di recesso del Consumatore

7.1 L'Artista Consumatore può recedere dal contratto di Abbonamento **entro 14 giorni** dalla sua conclusione, senza dover fornire motivazioni e senza penali (artt. 52 ss. Cod. consumo).

7.2 Come si esercita. Prima della scadenza del termine, l'Artista invia a N'arte una dichiarazione esplicita della decisione di recedere, in uno dei modi seguenti:

- con la funzione di recesso disponibile nella pagina Abbonamento;
- via email a **info@narteofficial.it** o via PEC a **[PEC]**;
- usando, facoltativamente, il modulo dell'**Allegato B**, disponibile anche alla pagina **/recesso**.

N'arte conferma senza ritardo, su supporto durevole, di aver ricevuto la comunicazione, e registra il recesso (data, canale, importo ed esito del rimborso).

7.3 Rimborso. N'arte rimborsa i pagamenti ricevuti entro 14 giorni dal giorno in cui è stata informata del recesso, con lo stesso mezzo di pagamento usato dall'Artista, senza costi.

7.4 Servizio iniziato su richiesta. Se l'Artista ha chiesto espressamente che il servizio iniziasse durante il periodo di recesso (art. 3.2), in caso di recesso è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione del recesso, calcolato sul prezzo totale (art. 57, c. 3 Cod. consumo). *Esempio: per un Piano Pro mensile da 9,99 €, recedendo dopo 10 giorni su 30 si pagano 3,33 € e si ricevono 6,66 €.*

7.5 Shooting fotografico. Se nel periodo di recesso di un Abbonamento Max annuale è già stato eseguito lo shooting fotografico (Allegato A), il suo valore, pari a **[IMPORTO]** €, si aggiunge all'importo proporzionale dell'art. 7.4. Per questo lo shooting non viene programmato prima del 15° giorno dalla sottoscrizione, salvo richiesta espressa dell'Artista.

7.6 Dopo il recesso l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> - **Art. 7.5:** il valore dello shooting incluso nel prezzo va indicato in modo trasparente e proporzionato. In alternativa, lo si può escludere dal periodo di recesso programmandolo sempre dopo il 14° giorno.
> - Da confermare: il diritto di recesso sorge alla prima sottoscrizione e non a ogni rinnovo automatico; il passaggio a un Piano superiore (Pro → Max) è una modifica del contratto esistente, non un nuovo contratto.
> - Gli Artisti Professionisti non hanno diritto di recesso: valutare se concederlo comunque, come scelta commerciale.

8. Mancato pagamento

8.1 Se un addebito non va a buon fine, Stripe ritenta automaticamente il pagamento per **[N]** giorni. In questo periodo il Piano resta attivo e l'Artista vede un avviso nella propria area con l'invito ad aggiornare il metodo di pagamento.

8.2 Se anche l'ultimo tentativo non va a buon fine, l'Abbonamento cessa e l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11. N'arte non addebita interessi né penali.

9. Segnalazione del profilo alle strutture (Piano Max)

9.1 Che cos'è. Con il Piano Max il Team N'arte **segnala** il Profilo artista a strutture e organizzatori che ritiene in linea con il genere, la formazione e la zona dell'Artista: invia loro una comunicazione con il link al Profilo. È un'**attività promozionale**, dello stesso tipo della visibilità nel catalogo.

9.2 Che cosa non è. Con la segnalazione N'arte:

- **non** candida l'Artista a eventi e **non** presenta proposte di ingaggio in suo nome;

- **non** negozia date, condizioni o compensi e **non** partecipa ad alcuna trattativa;
- **non** conclude contratti per conto dell'Artista né della struttura;
- **non** riceve compensi dalla struttura né percentuali sugli ingaggi.

Se la struttura è interessata, contatta l'Artista attraverso la Piattaforma, con una Richiesta di booking. Da quel momento il rapporto è solo tra loro (doc. 01, artt. 4 e 8).

9.3 Quantità. Per ogni mese solare di Abbonamento Max attivo, il Team effettua **almeno due segnalazioni** del Profilo a destinatari diversi. È un'**obbligazione di mezzi**: N'arte non garantisce che la struttura risponda, né che ne derivi una Richiesta di booking o un ingaggio.

9.4 Trasparenza. Ogni segnalazione è registrata. L'Artista vede nella propria area riservata a quali strutture è stato segnalato e quando, mese per mese.

9.5 Casi esclusi. Non sono dovute segnalazioni nei mesi in cui il Profilo non è pubblicato o è incompleto, oppure il calendario non ha alcuna disponibilità, per causa dell'Artista.

9.6 Rimedio. Se in un mese N'arte effettua meno di due segnalazioni per cause non imputabili all'Artista, le segnalazioni mancanti si aggiungono a quelle del mese successivo. Se la mancanza si ripete per due mesi consecutivi, l'Artista può chiedere, a sua scelta:

- la proroga gratuita dell'Abbonamento di un mese;
- la cessazione immediata dell'Abbonamento, con rimborso della quota relativa al periodo non goduto.

Restano salvi gli ulteriori diritti del Consumatore.

9.7 Shooting fotografico (solo Max annuale). Uno shooting per ciascun anno di Abbonamento, alle condizioni seguenti:

- luogo, durata e numero di foto consegnate: **[DA DEFINIRE]** ;
- data concordata tra le parti, da fruire entro la scadenza dell'anno di Abbonamento;
- non è convertibile in denaro né cedibile;
- se non è fruito per causa dell'Artista, non dà diritto a rimborso.

Le fotografie possono essere usate dall'Artista per la propria promozione, con obbligo di citare l'autore; N'arte può usarle alle condizioni del doc. 03, art. 4. **[Titolarità dei diritti del fotografo — DA DEFINIRE]**

> **NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ LA SEGNALAZIONE E NON LA CANDIDATURA**
> Nella v0.9 il Max prometteva di «candidare» l'Artista a due «eventi N'arte» al mese e di «proporlo» alle strutture. Il cliente ha deciso di eliminare ogni attività che si avvicini alla ricerca di ingaggi: resta solo la segnalazione del profilo, cioè la trasmissione di un link promozionale, senza alcuna partecipazione alla trattativa. Chiediamo di confermare che, così configurata, l'attività ricada nella promozione e non nell'intermediazione (nota 00, §3.1). La comunicazione inviata alle strutture contiene la stessa dichiarazione e consente di non ricevere altre segnalazioni.

10. Badge e posizionamento

10.1 Con i Piani Pro e Max il Profilo artista mostra il badge **«Artista Pro»**. Il badge indica esclusivamente che l'Artista ha un Abbonamento Pro o Max attivo: **non** attesta verifiche di identità, di qualità artistica, di affidabilità o di regolarità fiscale e contributiva. Con il Piano Max il profilo mostra anche l'etichetta «TOP Artist».

10.2 Il Piano influisce sull'ordine in cui i Profili artista compaiono nel catalogo, secondo i Criteri di posizionamento (doc. 07). Questa influenza è dichiarata anche agli Utenti che consultano il catalogo.

11. Cambio di Piano e passaggio al Piano Free

11.1 L'Artista può passare a un Piano superiore o inferiore dal portale di gestione. Il passaggio a un Piano superiore ha effetto immediato, con addebito della differenza calcolata in proporzione al periodo residuo. Il passaggio a un Piano inferiore ha effetto **[immediato con credito proporzionale / alla fine del periodo — DA ALLINEARE ALLA CONFIGURAZIONE STRIPE]**.

11.2 Nessun contenuto viene cancellato quando l'account passa a un Piano con limiti inferiori, anche per disdetta, recesso o mancato pagamento:

- foto, video e tracce audio oltre il nuovo limite **non sono più visibili al pubblico** ma restano nell'area riservata; restano visibili i primi secondo l'ordine della galleria impostato dall'Artista, fino al limite;
- i Profili artista oltre il nuovo limite sono **sospesi dalla pubblicazione**: restano pubblici i più vecchi, sono sospesi i più recenti;
- si perdono le funzioni non incluse nel nuovo Piano: chat (le conversazioni restano leggibili dall'altra parte), visibilità delle recensioni (che restano archiviate), badge, priorità nel catalogo, statistiche, Consulenze residue.

Tornando a un Piano superiore, i contenuti e i Profili sospesi tornano visibili senza doverli caricare di nuovo.

12. Modifiche del prezzo e del servizio

12.1 Prezzo. N'arte può modificare il prezzo dei Piani per ragioni oggettive (costi dei fornitori, inflazione, nuove funzioni), comunicandolo via email almeno **30 giorni prima** del rinnovo a cui si applica. L'Artista che non accetta può disdire prima del rinnovo, senza costi. In assenza di disdetta il nuovo prezzo si applica dal rinnovo successivo. Le variazioni non si applicano al periodo già pagato.

12.2 Funzioni. N'arte può modificare le funzioni dei Piani a pagamento solo per un motivo valido: adeguamento normativo, sicurezza, evoluzione tecnica, sostituzione di un fornitore, miglioramento del servizio. La modifica non comporta costi per l'Artista, che ne è informato in modo chiaro. Se la modifica incide negativamente e in modo non trascurabile sull'uso del servizio, l'Artista è avvisato con almeno 30 giorni di anticipo su supporto durevole e può risolvere il contratto senza costi entro 30 giorni dalla modifica, con rimborso della quota non goduta (art. 135-vicies semel Cod. consumo).

13. Conformità del servizio

13.1 N'arte fornisce il servizio conforme a quanto descritto nell'Allegato A e nella pagina /prezzi per tutta la durata dell'Abbonamento. Al Consumatore spettano i rimedi previsti dagli artt. 135-octies ss. Cod. consumo per il difetto di conformità dei servizi digitali: ripristino della conformità, riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto.

13.2 Le indisponibilità temporanee dovute a manutenzione o a cause non imputabili a N'arte (doc. 01, art. 13) non costituiscono difetto di conformità, se non si protraggono in modo tale da pregiudicare l'uso del servizio nel periodo pagato.

14. Sospensione e cessazione da parte di N'arte

14.1 In caso di violazione grave dei documenti contrattuali, secondo i casi del doc. 06, N'arte può sospendere o far cessare l'Abbonamento. Salvo i casi di urgenza previsti dal doc. 06, comunica la misura e i motivi prima che abbia effetto e, quando l'Artista è un Professionista, con almeno 30 giorni di preavviso (art. 4 Reg. UE 2019/1150).

14.2 In caso di cessazione per violazione imputabile all'Artista non è dovuto rimborso, salvo che la legge disponga diversamente. In ogni altro caso di cessazione per iniziativa di N'arte, la quota relativa al periodo non goduto è rimborsata.

15. Piani omaggio

15.1 N'arte può concedere a sua discrezione un Piano Pro o Max a titolo gratuito («omaggio»), con o senza scadenza. Il Piano omaggio dà gli stessi benefici del Piano corrispondente, salvo lo shooting fotografico se non espressamente incluso. N'arte può revocarlo con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso in caso di violazione. Alla scadenza o alla revoca l'account passa al Piano Free, senza addebiti automatici.

16. Rinvio

16.1 Per quanto non previsto valgono i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro).

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Artisti Professionisti

L'Artista Professionista approva specificamente: 5.1 (rinnovo automatico); 6.2 (esclusione di rimborsi per il periodo in corso); 9.3 e 9.6 (obbligo di mezzi e rimedio esclusivo); 12 (modifiche del prezzo e del servizio); 14 (sospensione e cessazione).

Allegato A — Contenuto dei Piani

Valori alla data di questa versione. La tabella fa fede insieme alla pagina /prezzi. Se le due divergono, prevale la versione più favorevole all'Artista.

Funzione	Free	Pro	Max
Profilo artista pubblico, area riservata, calendario	Sì	Sì	Sì
Richieste di booking ricevute ed email di avviso	Illimitate	Illimitate	Illimitate
Foto in galleria	3	fino a 10	fino a 30
Video	1	fino a 3	fino a 3
Tracce audio	—	1	1
Profili artista per account	1	2	5
Chat e Offerte con gli Organizzatori	— (si può accettare la richiesta, non negoziare)	Sì	Sì
Recensioni visibili sul profilo	—	Sì	Sì
Badge «Artista Pro» (art. 10)	—	Sì	Sì
Etichetta «TOP Artist» e fascia in evidenza	—	—	Sì
Posizione nel catalogo (doc. 07)	Standard	Priorità	In evidenza
Percorso artistico (cover / tribute / inediti)	—	Sì	Sì
Consulenze	—	1 al mese (si azzera il 1° del mese)	Senza limite mensile, in base agli slot disponibili
Statistiche del profilo	—	—	Ultimi 365 giorni
Segnalazione del profilo alle strutture (art. 9)	—	—	Almeno 2 al mese, obbligo di mezzi
Shooting fotografico (art. 9.7)	—	—	Uno all'anno, solo con l'annuale
Assistenza	Community	Email	Email, con precedenza

NOTA PER IL LEGALE

Dalla v0.96 il sito dice «senza limite mensile, in base agli slot disponibili» invece di «illimitate», e «Email, con precedenza» invece di «Prioritaria», senza promettere tempi di risposta. Stessi testi nella pagina prezzi e nel centro assistenza.

Allegato B — Modulo di recesso tipo

(Allegato I, parte B, Cod. consumo — da compilare e restituire solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: Eduardo Castronuovo — N'arte, Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli — email info@narteofficial.it — PEC **[PEC]**

Con la presente io/noi (*) notifico/notifichiamo (*) il recesso dal mio/nostro (*) contratto di prestazione del seguente servizio:

Abbonamento N'arte, Piano _____ mensile / annuale (*)

Sottoscritto il (*)

_____

Nome del/dei consumatore(i)

_____

Email dell'account N'arte

_____

Indirizzo del/dei consumatore(i)

_____

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

_____

Data

_____

(*) Cancellare la dicitura inutile.